

III. Otras Resoluciones

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad

2772 *Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 17 de julio de 2026, del Secretario, por la que se ordena la publicación de la Adenda modificativa al Convenio Específico de Cooperación entre el Instituto Canario de la Vivienda y el Cabildo Insular de Lanzarote para canalizar fondos insulares al Bono Alquiler Joven en favor de la juventud de la isla.*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, los convenios que se celebren por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En cumplimiento de lo anterior,

RESUELVO:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Adenda modificativa al Convenio Específico de Cooperación suscrito el 5 de agosto de 2025, entre el Instituto Canario de la Vivienda y el entonces Cabildo Insular de Lanzarote para canalizar fondos insulares al Bono Alquiler Joven en favor de la juventud de la isla, firmada el 16 de julio de 2026, cuyo texto se acompaña como anexo a esta Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de julio de 2026.- El Secretario, Huberto Suárez Hernández.

ANEXO

ADENDA MODIFICATIVA AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN SUSCRITO EL 5 DE AGOSTO DE 2025 ENTRE EL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Y EL ENTONCES CABILDO INSULAR DE LANZAROTE PARA CANALIZAR FONDOS INSULARES AL BONO ALQUILER JOVEN EN FAVOR DE LA JUVENTUD DE LA ISLA.

En Canarias, a 16 de julio de 2026.

INTERVIENEN

De una parte, el Ilmo. Sr. D. Oswaldo Betancort García, como Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa, en virtud de su proclamación y toma de posesión en sesión Plenaria celebrada el 26 de junio de 2023, según el acta del Secretario General del Pleno de fecha de 29 de junio de 2023, que se encuentra facultado para este acto al amparo de lo establecido en el artículo 64.1.ñ) de la Ley territorial 3/2026, de 16 de junio, de cabildos insulares, previa autorización del Consejo de Gobierno Insular en sesión de 14 de julio de 2026.

Y de otra parte, el Excmo. Sr. D. Juan Pablo Rodríguez Valido, Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, en virtud de nombramiento mediante Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente, quien se encuentra facultado para la firma del presente Convenio en su calidad de Presidente del Instituto Canario de la Vivienda (en lo sucesivo, “el ICV”), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.1 y 7.2.g) de los Estatutos del citado organismo autónomo, aprobados por el Decreto 152/2008, de 7 de julio.

Las partes, en el ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas se reconocen con competencia y capacidad para convenir y obligarse en los términos del presente clausulado y, a tal efecto,

EXPONEN

Primero.- Que el 5 de junio de 2024 se firmó el Convenio Marco de Cooperación entre el Instituto Canario de la Vivienda (en adelante, “el ICV”) y el Cabildo Insular de Lanzarote (en lo sucesivo, “el Cabildo”) para la realización de actuaciones en materia de vivienda, en ejecución del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, inscrito en el Registro General electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias con el n.º 140/2024 (BOC n.º 121, de 21.6.2024).

Segundo.- En ejecución de dicho Convenio Marco se suscribió el día 5 de agosto de 2025 un Convenio Específico de Cooperación entre ambas Administraciones (en adelante, “el Convenio”) para canalizar fondos insulares al Bono Alquiler Joven en favor de la juventud de la isla, inscrito en el referido registro de convenios con el n.º 335/2025 (BOC n.º 166, de 22.8.2025).

Tercero.- La cláusula novena del Convenio prevé la posibilidad de su modificación mediante adenda, a iniciativa de cualquiera de las partes firmantes, siempre que medie acuerdo unánime adoptado en el seno de la Comisión de Seguimiento. Entre las posibles modificaciones figura la regulación de aspectos no previstos en el Convenio.

Asimismo, dicha Comisión actúa como órgano colegiado subordinado a la Comisión Mixta prevista en el Convenio Marco. En este sentido, la cláusula sexta del citado Convenio Marco establece que no podrá llevarse a cabo ninguna actuación en desarrollo del mismo que no haya sido previamente propuesta por la Comisión Mixta.

Cuarto.- Que, mediante Resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, de fecha 24 de noviembre de 2025, se acordó la transferencia a la Comunidad Autónoma de Canarias de un importe de 10.600.000 euros, destinado a la financiación de las ayudas del Bono Alquiler Joven, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 42/2022.

Quinto.- En fecha 12 de mayo de 2026, se reunió la Comisión Mixta en la que se acordó proponer la celebración de una adenda al Convenio.

Consta en el acta de dicha sesión que, una vez resuelta la convocatoria del Bono Alquiler Joven, correspondiente al ejercicio 2025, ha resultado un remanente de fondos aportados por el Cabildo por importe de 378.000,00 euros.

Asimismo, en atención a la nueva convocatoria prevista para el ejercicio 2026, derivada de la financiación estatal a la que se refiere el exponendo anterior, el Cabildo ha manifestado su voluntad de continuar cooperando en la financiación del programa, proponiendo la incorporación de dicho remanente a la citada convocatoria.

Igualmente, la corporación insular dispone de crédito adecuado y suficiente por importe de 200.000,00 euros, destinado a reforzar la financiación de dicha convocatoria.

En consecuencia, la Comisión Mixta acordó proponer la suscripción de la presente Adenda al objeto de instrumentar la incorporación de remanentes y la aportación económica adicional señalada.

Sexto.- Obra en el expediente de tramitación de la presente Adenda el documento contable que acredita que la corporación insular dispone del crédito adecuado por importe de 200.000,00 euros para dar cobertura a la financiación adicional a la que hace referencia el acta citada en el apartado anterior.

Séptimo.- El régimen jurídico general de los convenios que celebren las administraciones públicas se encuentra regulado en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, norma de carácter básico dictada al amparo del artículo 149.1.18.^a de la Constitución.

En particular, su artículo 48 establece que las administraciones públicas y sus organismos públicos podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública, y siempre en cumplimiento de la legislación en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Asimismo, los artículos 143 y 144 de la misma ley regulan las relaciones de cooperación interadministrativa, que deben formalizarse mediante acuerdos o convenios y requerirán el consentimiento expreso de las partes. Estas relaciones tienen como finalidad el servicio

del interés general y pueden versar, entre otros objetos, sobre la aplicación conjunta de normativa sectorial, la cooperación patrimonial -incluyendo la cesión de bienes o cambios de titularidad-, o la ejecución conjunta de proyectos y servicios.

Octavo.- Que, en virtud de cuanto antecede, las partes firmantes convienen suscribir la presente Adenda con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto de la Adenda.

La presente Adenda tiene por objeto la modificación parcial del Convenio Específico de Cooperación suscrito por el ICV y el Cabildo, para canalizar fondos insulares al Bono Alquiler Joven en favor de la juventud de la isla de Lanzarote, firmado el 5 de agosto de 2025.

En particular, se introduce:

- la posibilidad de incorporar a convocatorias posteriores los remanentes de fondos insulares no aplicados, previa aprobación de la Comisión Mixta;
- así como la posibilidad de efectuar nuevas aportaciones económicas por parte del Cabildo para reforzar dichas convocatorias.

Segunda.- Modificación parcial de la cláusula segunda del Convenio, relativa a la descripción de la actuación.

1. Se modifica el primer párrafo para incorporar la aplicación a convocatorias posteriores a 2025, en los siguientes términos:

“La actuación objeto del presente Convenio consiste en la convocatoria de ayudas del Bono Alquiler Joven correspondiente al año 2025 y, en su caso, la de posteriores ejercicios previa suscripción de Adenda modificativa. Las convocatorias serán efectuadas por el Instituto Canario de la Vivienda conforme a lo previsto en el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, y en las resoluciones de los procedimientos de concesión que dicte dicho organismo”.

2. Se modifica el párrafo cuarto para prever la incorporación de remanentes, en los siguientes términos:

“En caso de que, durante la ejecución de la convocatoria, se produzcan sobrantes en la dotación específica financiada por el Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa -ya sea por fondos no aplicados por falta de expedientes subvencionables o por revocaciones, renunciaciones o incumplimientos de requisitos por parte de personas inicialmente beneficiarias- dichos fondos, en la medida de lo posible, se reutilizarán para atender nuevas solicitudes presentadas por personas jóvenes residentes en la isla de Lanzarote que cumplan con los requisitos establecidos, así como para la eventual estimación de recursos administrativos o contencioso-administrativos interpuestos por solicitantes de dicha isla. Asimismo, los fondos sobrantes podrán incorporarse a nuevas convocatorias del Bono Alquiler Joven,

previo acuerdo de la Comisión Mixta del Convenio Marco. Únicamente, ya sea porque no haya más convocatorias o porque la Comisión Mixta no haya propuesto la incorporación de los remanentes, estos serán devueltos al Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa”.

Tercera.- Modificación parcial de la cláusula tercera del Convenio, relativa al coste y financiación de la actuación.

1. Se modifica el primer párrafo para vincular la dotación allí consignada a la convocatoria de 2025, en los siguientes términos:

“En ejecución del presente Convenio específico, el Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa transferirá al Instituto Canario de la Vivienda una aportación económica por importe de 1.400.000 euros, que se incorporará a la dotación global de la convocatoria de 2025. Esta aportación económica se afectará de forma específica y exclusiva a la financiación de la sublínea del Bono Alquiler Joven dirigida a personas jóvenes con residencia en la isla de Lanzarote, en los términos establecidos en la cláusula segunda”.

2. Se suprime el segundo párrafo y sus letras a), b) y c) y en su lugar se adopta el siguiente texto:

“Previa adenda modificativa, la corporación insular podrá realizar aportaciones económicas a nuevas convocatorias con el mismo objeto.

Asimismo, previo acuerdo de la Comisión Mixta, se podrán incorporar los remanentes de las convocatorias precedentes”.

3. Se modifica el penúltimo párrafo de la cláusula tercera para eliminar la referencia a las letras a), b) y c) que han sido suprimidas, de acuerdo a la siguiente redacción:

“En consecuencia, las solicitudes presentadas por personas jóvenes residentes en la isla de Lanzarote serán atendidas, en condiciones de igualdad con el resto de solicitudes del ámbito autonómico, con cargo a la financiación general. Una vez agotada esta, las solicitudes de dicha isla que permanezcan sin atender podrán financiarse con cargo a la dotación específica cubierta por los fondos insulares aportados por el Cabildo”.

Cuarta.- Modificación parcial de la cláusula cuarta del Convenio, relativa a las obligaciones del Instituto Canario de la Vivienda.

1. Se modifica la letra a) para suprimir la referencia al ejercicio de 2025 quedando en los siguientes términos:

“a) Elaborar la Resolución de convocatoria de las ayudas Bono Alquiler Joven, incluyendo en su dotación presupuestaria la sublínea específica destinada a personas jóvenes residentes en la isla de Lanzarote, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula segunda”.

2. Se modifica la letra e) para prever la posibilidad de que los remanentes de fondos insulares se puedan incorporar a una nueva convocatoria, en los siguientes términos:

“e) Proceder a la devolución de los fondos insulares no aplicados, en caso de que el importe total de las subvenciones abonadas con cargo a la sublínea específica resulte inferior al importe transferido por el Cabildo Insular, salvo que las partes acuerden que se incorporen a una nueva convocatoria para el mismo objeto. En todo caso, la devolución deberá efectuarse antes de la finalización de la vigencia del presente Convenio específico”.

Quinta.- Modificación parcial de la cláusula quinta del Convenio, relativa a las obligaciones del Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa.

Se modifica la letra a) para incorporar la obligación de que el Cabildo transfiera al ICV las aportaciones que se acuerden en adenda modificativa, quedando en los siguientes términos:

“a) Realizar la transferencia de fondos al Instituto Canario de la Vivienda por el importe previsto en la cláusula tercera, a fin de cofinanciar la convocatoria del Bono Alquiler Joven mediante una sublínea específica destinada a jóvenes residentes en la isla de Lanzarote, así como de los fondos que se comprometan mediante la suscripción de las adendas modificativas oportunas”.

Sexta.- Conservación del clausulado.

En el resto de aspectos se mantiene plenamente vigente el Convenio suscrito entre ambas Administraciones Públicas el día 5 de agosto de 2025.

Séptima.- Aportación Económica para la convocatoria de 2026.

En ejecución de lo previsto en la cláusula tercera del Convenio, el Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa se obliga a transferir al Instituto Canario de la Vivienda una aportación económica por importe de 200.000,00 euros, destinada a la financiación de la convocatoria del Bono Alquiler Joven correspondiente al ejercicio 2026.

Octava.- Producción de efectos y vigencia.

La presente Adenda producirá efectos desde el día siguiente al de la firma por todas las partes intervinientes y mantendrá su vigencia hasta la finalización del plazo establecido en la cláusula octava del Convenio, conforme a los términos resultantes de la modificación operada por esta Adenda.

Novena.- Publicación y dación de cuenta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y el artículo 20 del Decreto 11/2019, la presente Adenda se publicará en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma, y se procederá a su inscripción en el Registro General de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias según establece el apartado 2 del citado artículo 20.

Asimismo, de conformidad con el artículo 117.2 de la Ley 3/2026, de 16 de junio, de cabildos insulares, se dará cuenta de la presente Adenda a la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman de forma electrónica el presente documento.- El Presidente del Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort García.- El Presidente del Instituto Canario de la Vivienda, Juan Pablo Rodríguez Valido.